



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **122** Registro delle Delibere
del **30/09/2024**

OGGETTO

Lavori di "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente".- Contratto di appalto Rep. 353/2023 rescisso con Impresa Minieri King Elettrica - MKE srl, ai sensi ex art. 56, comma 1, del D.lgs 159/2011.

Approvazione Stato di Consistenza e Conto finale dei lavori.
CUP: C82B18000110002 - CIG: 94403127E7

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2024 del giorno 30 mese di settembre alle ore 17:21 nella sala delle
adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita
la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Nataschia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Il Sindaco Rag. Vincenzo Zofrea – Presidente, constatato il numero degli
interventuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 71 del 06.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di *“Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente”*, redatto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo, per l'importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 455.000,00 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 525 del 10/11/2022 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl con sede in viale De Filippis a Catanzaro che ha offerto un ribasso percentuale del 31,999 % pari ad un importo netto di € 309.404,55 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 101 del 24/02/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, divenuta quindi definitiva, dell'appalto dei lavori di *“Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente”*;

Considerato che:

- in data 09.12.2022 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, come da verbale in atti, alla ditta appaltatrice e che sono effettivamente iniziati;
- in data 25 agosto 2023 è stato stipulato il contratto d'appalto relativo ai lavori in oggetto, aggiudicato alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl di Caraffa di Catanzaro (CZ) - P.I. 02929860795, con Rep. n. 353 del 25/08/2023 e registrato telematicamente all'ufficio territoriale di Catanzaro in data 29/08/2023 al n. 4455 Serie 1T;

Rilevato che:

- con determinazione n. 134 del 08/03/2023 vi è stata la presa d'atto della rinuncia del Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Cervarolo, e contestualmente conferimento il nuovo incarico di D.L. all'Ing. Bitonti Mario, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con n. 1122 - P.I.: 01575680796, con sede legale dello studio tecnico alla via Mario Greco n. 21 - 88100 Catanzaro;
- sia il RUP che la Direzione Lavori hanno più volte intimato all'impresa Minieri King Elettrica - MKE srl di dare il necessario impulso all'esecuzione dei lavori al fine di consentire l'ultimazione nei tempi contrattualmente;

Dato atto che sia il RUP che la Direzione Lavori hanno, altresì, ordinato e diffidato l'impresa Minieri King Elettrica - MKE srl al rispetto degli obblighi contrattuali ed a voler riprendere immediatamente l'esecuzione dei lavori, avvertendo che non ottemperandovi si sarebbe avviata la procedura di rescissione del contratto in danno, con riserva di ogni altra azione a termini delle vigenti disposizioni di legge per la tutela degli interessi del Comune di Squillace;

Visti gli avvenimenti che hanno interessato la ditta Minieri King Elettrica - MKE srl, per come appresi dalle fonti libere ed in circolazione su tutti gli organi di stampa;

Evidenziato che:

- con missiva prot. n. 1777 del 05.03.2024, a seguito delle note vicende giudiziarie, il RUP ha richiesto all'Impresa Minieri King Elettrica - MKE srl, nelle persone dei Custodi ed Amministratori giudiziari, di notificare urgentemente l'Amministrazione Comunale circa la volontà e la possibilità di proseguire le lavorazioni rispettando, quindi, gli obblighi contrattuali dell'appalto in oggetto; rammentando che l'appalto deve essere ultimato e rendicontato, alla Regione Calabria - Dipartimento “Territorio e Tutela dell'Ambiente”, entro e non oltre il 31.12.2024. Altresì, è stato evidenziato che il fermo continuato dei lavori inficia la piena funzionalità del sistema depurativo del Comune di Squillace, e ciò potrebbe provocare danni ambientali su tutto il territorio comunale;
- con nota, acquisita agli atti in data 06.03.2024 al prot. n. 1805, gli Amministratori giudiziari dell'Impresa Minieri King Elettrica - MKE srl hanno comunicato che *“[...] la società sta regolarmente continuando ad operare sul territorio per tramite del suo personale qualificato e dei mezzi aziendali. Nessuna interruzione di servizi, pertanto vi è stata né vi sarà. Si precisa che, essendo la società in amministrazione giudiziaria,*

non sussistono le cause di decadenza di cui all'art. 67 con conseguente non applicazione degli effetti di cui all'art. 94 del D.lgs 159/11. Pertanto per gli appalti in essere e per le future gare d'appalto non si applicano le limitazioni ed esclusioni previste dal Codice antimafia in vigenza della misura”;

Preso atto che:

- l'Amministrazione Comunale, il RUP e la Direzione Lavori congiuntamente al Custode ed Amministratore giudiziario hanno avuto diversi incontri, anche alla presenza di funzionari regionali, per cercare soluzioni al fine di proseguire e concludere i lavori;
- con nota in data 07.05.2024, acclarata al prot. n. 3828 del 08.05.2024, gli Amministratori giudiziari dell'impresa Minieri King Elettrica - MKE srl, giuste ordinanze emesse in data 22.2.2024 e 29.2.2024 dal GIP-GUP presso il Tribunale di Catanzaro ed eseguite in data 04.03.2024, dichiarano “di risolvere ex art. 56, comma 1, del D.lgs 159/2011, così come in effetti risolvono, in virtù di apposito provvedimento autorizzatorio del 07.05.2024 a firma del GIP-GUP presso il Tribunale di Catanzaro, il contratto di appalto indicato in oggetto.

L'esercitato diritto potestativo ex art. 56 del D.lgs 159/2011 comporta con decorrenza ex nunc lo scioglimento del richiamato rapporto contrattuale, la cui esecuzione è comunque sospesa ipso iure dall'avvenuto sequestro, e delle relative connesse scaturenti obbligazioni a carico delle parti.

Parimenti, tale dichiarazione è comunicata per opportuna conoscenza alla preposta cancelleria, esonerandola dall'obbligo notificatorio - previsto dalla norma speciale ma assolto con la comunicazione della presente dalla scrivente amministrazione - nei confronti dell'Ente Comunale”;

Ravvisata la necessità per l'Amministrazione Comunale di proseguire e concludere i lavori di “Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente” nel più breve tempo possibile, anche e soprattutto nel superiore interesse pubblico;

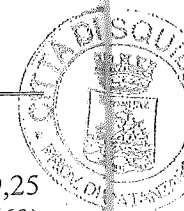
Evidenziato che:

- il RUP, conformemente a quanto stabilito nel bando di gara, ha inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di affidamento dei lavori di completamento alle imprese classificate nelle posizioni successive in sede di esperimento di gara, inviando apposite richieste:
 - a) prot. n. 4057 del 13.05.2024 alla ditta Idro Impianti Leroze s.r.l., 2^ classificata;
 - b) prot. n. 4058 del 13.05.2024 alla ditta Frascà Servizi di Frascà Marco Pietro & C. s.a.s., 3^ classificata;
- entrambe le ditte hanno inteso di non accettare l'appalto dell'affidamento dei lavori di completamento, con:
 - a) prot. n. 4685 del 28.05.2024 ditta Frascà Servizi di Frascà Marco Pietro & C. s.a.s.;
 - b) prot. n. 5103 del 07.06.2024 alla ditta Idro Impianti Leroze s.r.l.;

Visto che:

- alla data del 25/06/2024 il Direttore dei Lavori, Ing. Bitonti Mario, in ottemperanza all'ordine ricevuto dal Responsabile del Procedimento ed alla presenza del Geom. Costa Francesco, dipendente dell'impresa MKE srl, procedeva alla ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza dei lavori eseguiti e l'inventario dei materiali provvisionali e degli impianti presi in consegna della Stazione Appaltante, certificando, con documentazione allegata, che sono state eseguite le seguenti opere:
 - a) Impianto di depurazione di Fiasco Baldaia:
 - 1. Demolizione dell'impianto esistente;
 - 2. Scavo a sezione obbligata per la realizzazione dell'opera 2" del nuovo impianto;
 - b) Impianto di depurazione di Donnatolla:
 - 1. Demolizione della vasca di pretrattamento;
 - 2. Demolizione del pavimento e del massetto del locale termico;
 - 3. Scavo a sezione obbligata per la realizzazione del nuovo impianto di pretrattamento;
 - 4. Realizzazione intonacatura interne ed esterna del locale tecnico;
- alla data del 25/06/2024 il Direttore dei Lavori, Ing. Bitonti Mario, procedendo alla ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza dei lavori eseguiti, realizzava anche l'Inventario dei Materiali, delle Opere Provvisionali e degli Impianti presi in consegna;
- tutta la documentazione sopradescritta (*Stato di Consistenza dei lavori Inventario dei materiali, delle opere provvisionali e degli impianti presi in consegna e Stato Finale dei Lavori*) è stata poi acquisita dal Settore Tecnico in data 24/07/2024 al prot. n. 6956;

Visto che la Contabilità dei Lavori e dei Costi della Sicurezza riportata nello Stato di Consistenza dei Lavori e nell'Inventario dei Materiali, delle Opere Provvisionali e degli Impianti presi in consegna, certifica che



l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese - al netto del ribasso d'asta del 31,999% - risulta di € 6.489,25 (euro seimilaquattrocentottantanove/25) oltre oneri di sicurezza pari a € 314,60 (euro trecentoquattordici/60) per un totale netto di € 6.803,85 (euro quarantunomilasettecentosessanta/85), dal quale detrarre per anticipazione € 64.880,91 (euro sessantaquattromilaottocentoottanta/91), pertanto risulta il debito complessivo dell'impresa pari a € 58.077,06 (euro cinquattottomilazero settantasette/06);

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità dai responsabili competenti, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi del D. Lgs n. 267/00;

Riscontrata la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art 48 del D.lgs. n. 267/2000;

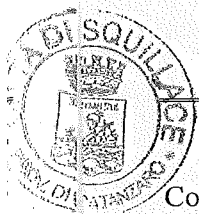
Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

1. **di approvare** la documentazione relativa allo Stato di Consistenza, redatta dalla D.L. Ing. Mario Bitonti, dell'intervento *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*, allegata al presente atto, nello specifico:
 - a) *Stato di Consistenza dei lavori Inventario dei materiali, delle opere provvisionali e degli impianti presi in consegna;*
 - b) *Stato Finale dei Lavori;*

dalla quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese - al netto del ribasso d'asta del 31,999% - è di € 6.489,25 oltre oneri di sicurezza pari a € 314,60 per un totale netto di € 6.803,85, dal quale detrarre € 64.880,91 per anticipazione, pertanto risulta il debito complessivo dell'impresa pari a € 58.077,06;
2. **di prendere atto** giusta comunicazione, in data 07.05.2024, acclarata al prot. n. 3828 del 08.05.2024, degli Amministratori giudiziari dell'impresa Minieri King Elettrica - MKE srl, con la quale dichiarano *"di risolvere ex art. 56, comma 1, del D.lgs 159/2011, così come in effetti risolvono, in virtù di apposito provvedimento autorizzatorio del 07.05.2024 a firma del GIP-GUP presso il Tribunale di Catanzaro, il contratto di appalto indicato in oggetto (Rep. n. 353 del 25/08/2023 e registrato telematicamente all'ufficio territoriale di Catanzaro in data 29/08/2023 al n. 4455 Serie 1T). L'esercitato diritto potestativo ex art. 56 del D.lgs 159/2011 comporta con decorrenza ex nunc lo scioglimento del richiamato rapporto contrattuale, la cui esecuzione è comunque sospesa ipso iure dall'avvenuto sequestro, e delle relative connesse scaturenti obbligazioni a carico delle parti. Parimenti, tale dichiarazione è comunicata per opportuna conoscenza alla preposta cancelleria, esonerandola dall'obbligo notificatorio - previsto dalla norma speciale ma assolto con la comunicazione della presente dalla scrivente amministrazione - nei confronti dell'Ente Comunale"*;
3. **di procedere**, alla luce di quanto sopra, al recupero del debito dell'impresa Minieri King Elettrica - MKE srl, dell'ammontare complessivo di € 58.077,06 (euro cinquattottomilazero settantasette/06), attraverso l'escussione della polizza posta a garanzia dell'anticipazione e della cauzione definitiva;
4. **di comunicare**, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, gli esiti del presente atto all'impresa Minieri King Elettrica - MKE srl;
5. **di riservarsi** ogni diritto in relazione a richiesta di tutti gli eventuali danni derivanti dalla maggiore spesa per il completamento dei lavori, o per la perdita del finanziamento regionale assentito;
6. **di trasmettere** copia della presente Deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.



Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci